

刑法
No.386

共通問題 R4-13

(配点：2)

月 日

月 日

次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 甲は、Aから金銭を借り入れるに際し、借入金を返済する意思も能力もないのに、知人Bに対し、「借入金は必ず自分で返済する。Bには迷惑をかけないので、保証人になってほしい。」とうそを言い、その旨Bを誤信させ、Aに差し入れる予定の甲を借主とする金銭消費貸借契約書を閲読させ、その保証人欄に署名押印させた。この場合、甲には、有印私文書偽造罪が成立する。
- イ. 甲は、窃取したA名義のクレジットカードの番号等を冒用し、インターネット上の決済手段として使用できる電子マネーを不正入手しようと考え、Aの氏名、同番号等の情報をインターネットを介してクレジットカード決済代行業者のコンピュータに送信し、Aが上記電子マネー10万円分を購入した旨の電磁的記録を作出し、これによってインターネット上で同電子マネーを利用することを可能とした。この場合、甲には、支払用カード電磁的記録不正作出罪が成立する。
- ウ. 県立高校を中途退学した甲は、母親Aに見せて安心させる目的で、偽造された同高校校長B名義の甲の卒業証書を真正なものとしてAに提示した。この場合、甲には、偽造有印公文書行使罪が成立する。
- エ. 指名手配され逃走中の甲は、本名を隠してA会社に正社員として就職しようと考え、同社に提出する目的で、履歴書用紙の氏名欄にBという架空の氏名を記載し、その横にBの姓を刻した印鑑を押印した上、真実と異なる生年月日、住所及び経歴を記載して履歴書を作成したが、その顔写真欄には甲自身の顔写真を貼付していた。この場合、甲には、有印私文書偽造罪が成立する。
- オ. 甲は、Aから金銭を借り入れるに際し、数日前にBが死亡したことを知りながら、Aに差し入れる予定の金銭消費貸借契約書の借受人欄に、Bの氏名を冒用して署名押印し、一般人をしてBが生存中に作成したと誤信させるおそれが十分に認められる文書を作成した。この場合、甲には、有印私文書偽造罪が成立する。

1. ア イ 2. ア オ 3. イ ウ 4. ウ エ 5. エ オ

No386	偽造罪	正答率 78%
共通R4-13	正解	1

ア 誤っている

本記述は、甲に有印私文書偽造罪が成立するとしている点で、誤っている。

大判昭2.3.26。判例は、本記述と類似の事案において、名義人が借用証書の内容を認識し、その証書を作成する意思の下に署名したときは、虚偽の内容を真実と誤信させて署名させたとしても文書偽造罪は成立しない（証書につき詐欺罪が成立するにとどまる）としている。本記述では、甲は、借入金を返済する意思も能力もないのに必ず自分で返済するとうそを言ってBをその旨誤信させているが、Bは、甲を借主とする金銭消費貸借契約書を閲読し、その内容を認識した上で、甲の債務を保証する意思の下に、保証人欄に署名押印しているのであるから、偽造には当たらない。したがって、甲には、有印私文書偽造罪は成立しない。

イ 誤っている

本記述は、甲に支払用カード電磁的記録不正作出罪が成立するとしている点で、誤っている。

支払用カード電磁的記録不正作出罪（163条の2第1項）は、代金又は料金の支払用カード及び預貯金の引出用のカードの電磁的記録を不正に作出する行為を処罰する犯罪である。同罪が規定された趣旨は、支払用カードが広く普及し、通貨・有価証券に次ぐ決済手段として重要な社会的機能を果たすに至っていることから、支払用カードの電磁的記録の情報を不正に取得して支払用カードを偽造し、偽造カードを利用して商品の購入がなされる事態に対処する点にある。つまり、同罪における不正に作出する行為としては、通常は、適法に発行された支払用カードから電磁的記録をコピー（スキミング）して、当該電磁的記録をプラスチック板に装着したICチップなどに入力することが想定されている。本記述では、甲は、A名義のクレジットカードをそのまま使用しており、同クレジットカードの電磁的記録を不正に作出したわけではない。また、甲は、Aの氏名、同番号等の情報をインターネットを介してクレジットカード決済代行業者のコンピュータに送信し、Aが上記電子マネー10万円分を購入した旨の電磁的記録を作出しているが、同コンピュータは同罪の客体たる支払用カードに当たらない。したがって、甲には、支払用カード電磁的記録不正作出罪は成立しない。なお、判例（最決平18.2.14、百選II59事件）は、本記述と同様の事案において、電子計算機使用詐欺罪（246条の2）の成立を認めている。

ウ 正しい

最決昭42.3.30により、本記述は正しい。

判例は、本記述と同様の事案において、偽造公文書行使罪（158条1項）が成立するとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、行使とは、真正の文書として使用すること一般をいい、本来の用法に従って使用する場合に限らず、なんらかの意味で真正の文書としてその効用に役立たせる目的のもとに使用すれば足りるところ、利害関係のない者に見せた場合でもその偽造された意思内容が流布される可能性は一定程度以上存在するという点を挙げている。よって、利害関係のない母親Aに見せた場合であっても「行使」に当たる。したがって、甲には、偽造有印公文書行使罪が成立する。

エ 正しい

最決平11.12.20により、本記述は正しい。

判例は、本記述と同様の事案において、有印私文書偽造、同行使罪が成立するとしている。その理由として、判例は、「被告人は、Aの偽名を用いて就職しようと考え、虚偽の氏名、生年月日、住所、経歴等を記載し、被告人の顔写真をはり付けた押印のあるA名義の履歴書及び虚偽の氏名等を

記載した押印のあるA名義の雇用契約書等を作成して提出行使したものであって、これらの文書の性質、機能等に照らすと、たとえ被告人の顔写真がはり付けられ、あるいは被告人が右各文書から生ずる責任を免れようとする意思を有していなかったとしても、これらの文書に表示された名義人は、被告人とは別人格の者であることが明らかであるから、名義人と作成者との人格の同一性にそこを生じさせたものというべきである」ということを挙げている。したがって、甲には、有印私文書偽造罪が成立する。

オ 正しい

最判昭28.11.13により、本記述は正しい。

判例は、本記述と同様の事案において、「架空人名義を用いたとしても被告人の行為は私文書偽造罪を構成する」としている。その理由として、判例は、架空人名義を用いた場合と実在人名義を冒用した場合とを比較して、一般人をして真正に作成された文書と誤信せしめる危険のある点においてななら区別はないということを挙げている。

以上により、誤っている記述はアとイであり、したがって、正解は肢1となる。